

WhatsApp-Chat-Export (Auszug) - Anlage zum Auswertevermerk vom 07.05.2026 (Bl. 121-123 d. A.)
Asservat 2.1 (privates Mobiltelefon Markus Eberl, Apple iPhone), gesichert am 17.03.2026, extrahiert am 02.04.2026

Chat: "Ferdinand Kolb" | Zeitraum des Auszugs: 06.03.2025 bis 30.10.2025

[06.03.2025, 19:12] Ferdi Kolb: Servus Markus, Los 2025-11 kommt nächste Woche raus?
[06.03.2025, 19:20] Markus Eberl: Ja, Freitag. Halt den Wert unter 100, dann bleibt es bei mir alleine
[06.03.2025, 19:22] Ferdi Kolb: Passt, ich pack 98.400 ins Angebot
[12.03.2025, 15:41] Markus Eberl: Zuschlag ist raus, Glückwunsch
[12.03.2025, 15:43] Ferdi Kolb: Stark! Loge Samstag? Zwei Karten liegen an der Kasse
[18.03.2025, 22:05] Ferdi Kolb: War ein geiles Spiel, danke fürs Kommen
[04.07.2025, 12:30] Markus Eberl: 2025-14 ist durch, wieder ihr
[04.07.2025, 12:33] Ferdi Kolb: Mega. Suedtirol naechstes WE steht, ich buch das Hotel, du musst nix zahlen
[11.07.2025, 09:02] Markus Eberl: Angekommen, schoenes Hotel. Danke dir
[08.10.2025, 17:01] Ferdi Kolb: Hab dir das Leistungsmerkmal geschickt. Wenn du das so nimmst fällt BauTec raus
[08.10.2025, 17:04] Markus Eberl: Gesehen. Bau ich ein. Und das Honorar?
[08.10.2025, 17:06] Ferdi Kolb: 2.500 nach dem Zuschlag, ganz normal per Überweisung, Verwendungszweck Beratung
[08.10.2025, 17:07] Markus Eberl: Ok. Aber danach ist erstmal Ruhe, sonst faellts auf
[21.10.2025, 14:55] Markus Eberl: 2025-17 zugeschlagen an euch
[27.10.2025, 10:18] Ferdi Kolb: Honorar ist raus, müsste bei dir sein
[27.10.2025, 10:21] Markus Eberl: Da. Danke. Und lass das mit der Loge kurz ruhen
[30.10.2025, 16:40] Ferdi Kolb: Eine Karte fürs Derby hab ich dir trotzdem hinterlegt, magst?
[30.10.2025, 16:44] Markus Eberl: Na gut, aber das letzte Mal dieses Jahr

- Ende des Auszugs -

Vermerk der Auswertung (KHK Baumeister): Die Nachrichten belegen zu jedem der drei Zuschlaege (12.03., 04.07. und 21.10.2025) eine unmittelbar folgende Zuwendung. Die Äußerung vom 08.10.2025 ("2.500 nach dem Zuschlag ... Verwendungszweck Beratung") deckt sich mit der Überweisung vom 27.10.2025 (Bl. 118). Eine Nebentaetigkeitsgenehmigung für eine Beratungstaetigkeit des Beschuldigten liegt nicht vor.

06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Livia Sauter" <kanzlei@privatpost.de>
An	dezernat@privatpost.de
Kopie	mandat@privatpost.de
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Livia Sauter

17_email_bieter_rechnung_mittagessen.eml

Von	Buchhaltung IsarMobil GmbH <buchhaltung@isarmobil.de>
An	Vertriebsleiter Thomas Kießling <t.kiessling@isarmobil.de>
Datum	Thu, 26 Feb 2026 16:18:00 +0100
Betreff	Beleg Hafenblick 26.02. - Kostenstelle Vertrieb Süd

Hallo Herr Kießling, im Anhang ist die Restaurantrechnung Hafenblick über 286,40 Euro. Auf dem Bewirtungsbeleg stehen vier Personen, aber nur zwei Namen. Für die Buchung brauche ich bitte Anlass und vollständige Teilnehmer bis Montag. Die Firmenkarte endet auf 4418.

Der Beleg enthält zwei Menüs, Wein und ein Geschenkset Feinkost. Falls das Geschenk nicht beim Termin übergeben wurde, sagen Sie bitte, wo es geblieben ist. Die Kostenstelle Vertrieb Süd ist vorläufig eingetragen; eine Projektkennung fehlt.

Ich buche den Vorgang erst nach Rückmeldung. Das Original liegt in meinem Postfach im zweiten Stock. Bitte ändern Sie die eingescannten Angaben nicht, sondern senden Sie die fehlenden Informationen per Antwortmail.

Freundliche Grüße
Buchhaltung IsarMobil GmbH
buchhaltung@isarmobil.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Landeshauptstadt München - Zentrale Vergabestelle Bau
Betreff: Aktenvermerk zum Eingang der Angebote und zu Terminen mit Bietern
Unser Zeichen: VZB 26/1884 Bauhof Ost
Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

01_compliance_meldung_loszuschnitte_2026-02-14.emleml/01_compliance_meldung_loszuschnitte_2026-02-14.eml

Von	"Dr. Sabine Ortner" <s.ortner@muenchen.de>
An	Hans-Georg Wenzl <hg.wenzl@muenchen.de>
Kopie	Antikorruptionsstelle <antikorruption@muenchen.de>
Datum	Sat, 14 Feb 2026 08:37:00 +0100
Betreff	Vertraulich - Auffaellige Loszuschnitte Rahmenvertraege Bauhof 2025

Sehr geehrter Herr Wenzl,

im Rahmen der turnusmaessigen Vergabep RUEfung sind mir drei Rahmenvertraege aufgefallen, die von Herrn Stadtoberinspektor Markus Eberl in der Zentralen Vergabestelle bearbeitet und saemtlich an die Kiesel und Rath GmbH vergeben wurden (Lose Bauhof 2025-11, 2025-14 und 2025-17). Alle drei Auftragswerte liegen mit 98.400 Euro, 97.850 Euro und 99.200 Euro nur knapp unterhalb der internen Kontrollschwelle von 100.000 Euro, ab der ein Vier-Augen-Prinzip und eine Gegenzeichnung durch die Amtsleitung greift.

Auffaellig ist, dass die Loszuschnitte bei allen drei Verfahren so gewaehlt wurden, dass die Schwelle jeweils um wenige hundert Euro unterschritten wird. Bei Los 2025-17 findet sich zudem ein nachtraeglich in die Wertungsmatrix eingefuegter Bewertungsvermerk, der die Kiesel und Rath GmbH beim Merkmal "Materialverfuegbarkeit" hochstuft.

Ich bitte um Freigabe, die Vergabeakten voellstaendig zu ziehen und die Kalender- sowie E-Mail-Kommunikation des Sachbearbeiters in die Pruefung einzubeziehen. Nach der Antikorruptionsrichtlinie der Landeshauptstadt ist bei einem Anfangsverdacht die Staatsanwaltschaft zu unterrichten.

Mit freundlichen Gruenzen

Dr. Sabine Ortner

Antikorruptionsbeauftragte der Landeshauptstadt Muenchen

02_kolb_leistungsmerkmal_2025-10-08.emleml/02_kolb_leistungsmerkmal_2025-10-08.eml

Von	Ferdinand Kolb <f.kolb@kiesel-rath.de>
An	Markus Eberl <m.eberl@muenchen.de>
Datum	Wed, 08 Oct 2025 16:52:00 +0200
Betreff	Re: Leistungsverzeichnis Winterdienst - Formulierungsvorschlag

Hallo Markus,

anbei wie besprochen mein Vorschlag für das Leistungsmerkmal beim nächsten Los. Wenn ihr beim Kriterium "Materialverfügbarkeit binnen zwölf Stunden ab eigenem Regionallager im Umkreis von 30 km" bleibt, sind wir praktisch die Einzigen, die das sauber erfüllen. BauTec müsste erst zukaufen, die fallen in der Wertung dann automatisch zurück.

Setz die Schwelle wieder knapp unter die 100k, dann bleibt es bei dir und wir sparen uns die große Runde mit der Amtsleitung. Die Loge für das Heimspiel Ende Oktober steht, zwei Plätze sind für dich reserviert. Und das mit dem Honorar kriegen wir sauber über eine Rechnung geregelt, mach dir da keinen Kopf.

Beste Grüße

Ferdinand

Ferdinand Kolb

Vertriebsleiter Kiesel und Rath GmbH

03_anonyme_anzeige_2026-02-09.emleml/03_anonyme_anzeige_2026-02-09.eml

Von	hinweis <hinweis.vergabe@protonmail.de>
An	Zentrale Anlaufstelle Korruption <zak@sta-muenchen.de>
Datum	Mon, 09 Feb 2026 22:14:00 +0100
Betreff	Hinweis - Vergabe Bauhof Muenchen, immer dieselbe Firma

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich arbeite im Umfeld der Vergabestelle und möchte anonym bleiben. Es fällt seit über einem Jahr auf, dass die Bauhof-Rahmenverträge immer an dieselbe Firma gehen (Kiesel und Rath). Der zuständige Sachbearbeiter Herr Eberl und der Vertriebsleiter dieser Firma sind privat eng, man sieht sie zusammen im Stadion in der Loge, und es gab wohl auch eine gemeinsame Reise nach Südtirol.

Kurz nach jedem Zuschlag gab es eine Einladung oder eine Zuwendung. Einmal war die Rede von einem "Beratungshonorar", obwohl Herr Eberl gar nicht nebentätig gemeldet ist. Die Auftragswerte werden immer knapp unter die Grenze gedrückt, ab der die Chefin gegenzeichnen muss.

Bitte schauen Sie sich die Vergabeakten und die privaten Kalender an. Mehr kann ich nicht sagen, ohne mich zu erkennen zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Ein Mitarbeiter

05_fristen_und_verfahrensstand.csv

Datum	Ereignis	Friststatus	Bearbeitungsvermerk
14.02.2026	interne Compliance-Meldung über auffällige Loszuschnitte	aktenkundig	Meldung CL-2026-14 nennt Lose 3 und 4, Anlagenverzeichnis endet bei Anlage 6
03.03.2026	Durchsuchung Vergabestelle und Privatwohnung	aktenkundig	Beschlüsse 21 Gs 884/26 und 21 Gs 885/26 sowie getrennte Sicherstellungslisten erfasst
17.03.2026	Sicherstellung Diensthandy und privater Kalender	aktenkundig	Diensthandy Asservat 3.7, Kalender Asservat P-2; Rückgabeanfrage noch offen
07.05.2026	Vergabevermerke und Wertungsmatrix in Akte	aktenkundig	Versionsstände vom 09.01. und 22.01. unterscheiden sich in Kriterium B-4
28.06.2026	Anhörung Beamtenrecht angekündigt	aktenkundig	Personalreferat nennt Zustellung in Kalenderwoche 27, Verteidigungsvollmacht übermittelt
16.09.2026	möglicher Termin Haftungs- und Disziplinargespräch	sofort prüfen	Urlaub des Mandanten bis 04.09. und Verfügbarkeit des Personalrats abgefragt
laufend	Akteneinsicht und Nachlieferungen	offen	Jede neue Wertungsmatrix mit Dateidatum, Ersteller und sichtbaren Änderungen erfassen

10_vergabe_und_vorteile_abgleich.csv

Datum

12.03.2025

Kategorie

Zuschlag

Vorgang

Rahmenvertrag Strassenunterhalt Baulos Nord

Firma_oder_Konto

Kiesel und Rath GmbH

Los_Nr

Bauhof 2025-11

Betrag_EUR

98400.00

Beleg

Vergabevermerk Bl. 51

Datum

18.03.2025

Kategorie

Vorteil

Vorgang

VIP-Loge Heimspiel zwei Karten

Firma_oder_Konto

Ferdinand Kolb (Kiesel und Rath)

Betrag_EUR

640.00

Beleg

Sicherstellung Kalender Bl. 88

Datum

15.05.2025

Kategorie

Vorteil

Vorgang

Geburtstageseinladung Abendessen im Ratskeller

Firma_oder_Konto

Ferdinand Kolb privat

Betrag_EUR

90.00

Beleg

Sicherstellung Kalender Bl. 90

Datum

04.07.2025

Kategorie

Zuschlag

Vorgang

Rahmenvertrag Bauhofmaterial Schuettgueter

Firma_oder_Konto

Kiesel und Rath GmbH

Los_Nr

Bauhof 2025-14

Betrag_EUR

97850.00

Beleg

Vergabevermerk Bl. 62

Datum

11.07.2025

Kategorie

Vorteil

Vorgang

Wochenende Suedtirol Hotel und Anreise

Firma_oder_Konto

Ferdinand Kolb (Kiesel und Rath)

Betrag_EUR

1480.00

Beleg

Kreditkartenbeleg Kolb Bl. 104

Datum

21.10.2025

Kategorie

Zuschlag

Vorgang

Rahmenvertrag Winterdienst und Streugut

Firma_oder_Konto

Kiesel und Rath GmbH

Los_Nr

Bauhof 2025-17

Betrag_EUR

99200.00

Beleg

Vergabevermerk Bl. 73

Datum

27.10.2025

Kategorie

Vorteil

Vorgang

Ueberweisung Verwendungszweck Beratungshonorar

Firma_oder_Konto

Konto Markus Eberl

Betrag_EUR

2500.00

Beleg

Kontoauszug Bl. 118

Datum

30.10.2025

Kategorie

Vorteil

Vorgang

VIP-Loge Heimspiel eine Karte

Firma_oder_Konto

Ferdinand Kolb (Kiesel und Rath)

Betrag_EUR

680.00

Beleg

Sicherstellung Kalender Bl. 92

18_angebote_bewertung_versionen_roh.csv

■Bieter	Upload	Preis_EUR	Lieferzeit_A ngebot	Punkte_V2	Punkte_V3	Aenderung	Fundstelle
IsarMobil GmbH	2026-03-18 09:57	1188000	16 Wochen	6	9	telefonisch 12 Wochen	Matrix Kommentar
Münchner F ahrzeugbau	2026-03-18 09:41	1244000	14 Wochen	8	8	keine	Angebot Seite 18
Südwerk Kommunal	2026-03-17 17:22	1176000	20 Wochen	4	4	keine	Angebot Seite 21
AlpenMobil KG	2026-03-18 08:18	1291000	12 Wochen	9	9	keine	Angebot Seite 16
IsarMobil Preisliste	2026-03-18 09:54					Datei neu erzeugt	Metadaten

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Vergabebevermerk	Bauhof 2025-17	nachträgliche Änderung	Änderung fachlich begründbar	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Kalendereinträge	privater Kalender Eberl	Südtirol-Wochenende	Freundschaftsbehauptung	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
E-Mail Vertriebsleiter	Kiesel & Rath	Leistungsmerkmal vorgeschlagen	offen, ob übernommen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Rüge Konkurrenz	BauTec Süd GmbH	Produktnähe behauptet	Eigeninteresse am Auftrag	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Durchsuchungsbericht	StA München I	Diensthandy gesichert	Passwort für Privatgerät freiwillig genannt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

01_mandatsnotiz_erstgespraech.docx

Mandatsnotiz Erstgespräch

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Mandatsziel

Markus Eberl, Stadtoberinspektor in der Vergabestelle benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

- Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?
- Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?
- Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?
- Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Markus Eberl
Mandatsbezug	Markus Eberl, Stadtoberinspektor in der Vergabestelle
Gericht	Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26
Verteidigung oder Vertretung	RA Dr. Livia Sauter, München

Sachverhalt und Chronologie

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Der Stadtoberinspektor Markus Eberl bearbeitete Rahmenverträge für Straßenunterhalt und Bauhofmaterial. Die Firma Kiesel & Rath GmbH erhielt in drei Vergaben jeweils den Zuschlag knapp unterhalb interner Kontrollschwellen. Parallel fanden Einladungen zu Fußballspielen und ein Wochenende in Südtirol statt, bezahlt durch den Vertriebsleiter der Firma.

Eberl behauptet, die Einladungen seien private Freundschaftspflege gewesen und er habe keine Wertungspunkte manipuliert. Die Vergabeakte zeigt aber ungewöhnliche Loszuschnitte, nachträgliche Bewertungsvermerke und eine E-Mail, in der der Vertriebsleiter die Formulierung eines Leistungsmerkmals vorschlägt. Ein Konkurrenzunternehmen rügt die Ausschreibung wegen Produktnähe.

Die Akte verbindet Strafrecht, Vergaberecht, Disziplinarrecht und Compliance. Entscheidend sind Diensthandlung, Unrechtsvereinbarung, Vorteilshöhe, Kausalität für den Zuschlag und die Frage, ob eine belastbare Schadensberechnung möglich ist.

Zeitachse

Spalte 1	Spalte 2
14.02.2026	interne Compliance-Meldung über auffällige Loszuschnitte
03.03.2026	Durchsuchung Vergabestelle und Privatwohnung
17.03.2026	Sicherstellung Diensthandy und privater Kalender
07.05.2026	Vergabevermerke und Wertungsmatrix in Akte
28.06.2026	Anhörung Beamtenrecht angekündigt
16.09.2026	möglicher Termin Haftungs- und Disziplinargespräch

Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Bestechlichkeit nach Paragraf 332 StGB; Vorteilsannahme nach Paragraf 331 StGB; Untreueprüfung wegen Vergabeschaden.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Vergabevermerk	Bauhof 2025-17	nachträgliche Änderung	Änderung fachlich begründbar
Kalendereinträge	privater Kalender Eberl	Südtirol-Wochenende	Freundschaftsbehauptung
E-Mail Vertriebsleiter	Kiesel & Rath	Leistungsmerkmal vorgeschlagen	offen, ob übernommen
Rüge Konkurrenz	BauTec Süd GmbH	Produktnähe behauptet	Eigeninteresse am Auftrag
Durchsuchungsbericht	StA München I	Diensthandy gesichert	Passwort für Privatgerät freiwillig genannt

Normanker

- Paragraf 331 StGB
- Paragraf 332 StGB
- Paragraf 266 StGB
- Paragraf 102 StPO
- Paragraf 110 StPO

Rechtliche Arbeitsnotiz

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

- Normanker: Paragraf 331 StGB, Paragraf 332 StGB, Paragraf 266 StGB, Paragraf 102 StPO, Paragraf 110 StPO.

Arbeitsmatrix

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Landgericht München I, Wirtschaftsstrafkammer 6 | Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Entwurfsziel

Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit sauber abgrenzen und Stellungnahme ohne vorschnelle Freundschaftsrhetorik vorbereiten.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Polizeipraesidium Muenchen

Kriminalfachdezernat 6 - Korruption und Amtsdelikte

Bayerstrasse 35, 80335 Muenchen | Telefon: 089 2910-0

Tgb.-Nr.: KFD6-004417-26/3 | Js-Az.: 6 Js 9940/26 StA Muenchen I

Bl. 141-145 d. A.

Beschuldigtenvernehmung

1 Angaben zur Vernehmung

1.1 Ort und Zeit: Polizeipraesidium Muenchen, Dienstzimmer 6.14, 18. Juni 2026, 09:30 bis 11:05 Uhr.

1.2 Vernehmender: KHK Baumeister. Anwesend: RA Dr. Livia Sauter als Verteidigerin.

1.3 Beschuldigter: Markus Eberl, Stadtoberinspektor, geboren am 22.09.1979 in Rosenheim, wohnhaft in Muenchen.

2 Belehrung

2.1 Der Beschuldigte wurde darueber belehrt, dass es ihm freisteht, sich zur Sache zu aeussern oder nicht auszusagen, und dass er jederzeit einen Verteidiger befragen kann. Die Verteidigerin war anwesend. Der Beschuldigte erklarte, er wolle aussagen.

3 Angaben zur Sache

3.1 Der Beschuldigte gab an: "Ich kenne Ferdinand Kolb seit vielen Jahren, wir sind privat befreundet. Dass wir gemeinsam ins Stadion gehen und einmal zusammen in Suedtirol waren, ist reine Freundschaft und hat mit den Vergaben nichts zu tun."

3.2 Auf Vorhalt der drei Zuschlaege an die Kiesel und Rath GmbH innerhalb eines Jahres: "Die Firma war schlicht die beste Bieterin. Die Loszuschnitte ergeben sich aus dem Bedarf des Bauhofs, nicht aus einer Absicht, irgendeine Schwelle zu unterschreiten."

3.3 Auf Vorhalt der Ueberweisung vom 27. Oktober 2025 ueber 2.500 Euro mit dem Verwendungszweck "Beratungshonorar": "Das war ein Honorar fuer eine private Beratung, die ich Herrn Kolb zu einem Ablaufthema gegeben habe. Das hat mit dem Amt nichts zu tun."

3.4 Auf die Frage, ob fuer diese Beratungstaetigkeit eine Nebentaetigkeitsgenehmigung vorliege: "Nein, eine solche Genehmigung habe ich nicht beantragt. Ich habe das als einmalige Gefaelligkeit unter Freunden gesehen."

3.5 Auf Vorhalt, dass die Ueberweisung sechs Tage nach dem Zuschlag fuer Los 2025-17 einging und dass jeweils kurz nach den beiden anderen Zuschlaegen eine Einladung folgte: "Das ist Zufall. Freunde laden sich eben ein, dafuer braucht es keinen Anlass."

3.6 Auf Vorhalt der Nachricht vom 8. Oktober 2025, in der Herr Kolb ein Leistungsmerkmal vorschlaegt und die Uebernahme des Honorars ankuendigt: "Vorschlaege von Bietern zu Leistungsmerkmalen sind im Markt ueblich. Ob ich das uebernommen habe, muesste man in der Akte sehen."

4 Abschluss

4.1 Weitere Fragen zur Wertungsmatrix beantwortete der Beschuldigte nach Ruecksprache mit seiner Verteidigerin nicht. Das Protokoll wurde vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. Ende der Vernehmung 11:05 Uhr.

gez. Markus Eberl (Beschuldigter)

gez. Baumeister, KHK (Vernehmender)

Landeshauptstadt München - Zentrale Vergabestelle Bau

Friedenstraße 40, 81660 München

Telefon 089 233-0 | vergabestelle-bau@muenchen.de

Revisionsamt der Landeshauptstadt München

Prüfgruppe Beschaffung

im Hause

München, 3. Juli 2026

Betreff: Aktenvermerk zum Eingang der Angebote und zu Terminen mit Bietern

Unser Zeichen: VZB 26/1884 Bauhof Ost

Sehr geehrte Frau Groß,

für die Beschaffung von drei Kommunalfahrzeugen endete die Angebotsfrist am 18. März 2026 um 10:00 Uhr. Im System gingen vier Angebote ein. Das Angebot der IsarMobil GmbH wurde um 9:57 Uhr vollständig hochgeladen. Zwei technische Anlagen tragen Metadaten vom 17. März; eine Preisliste wurde am 18. März um 9:54 Uhr neu erzeugt.

Im Kalender des Sachgebietsleiters Rüß sind am 4. Februar und 26. Februar Termine mit dem Vertriebsleiter von IsarMobil eingetragen. Der erste Termin fand im Rathaus statt und ist als Markterkundung bezeichnet. Für den zweiten Termin steht nur Mittag Hafenblick. Eine Bewirtungsanzeige oder Teilnehmerliste ist in der elektronischen Vergabeakte nicht abgelegt.

Die Bewertungsmatrix wurde am 22. März von Frau Strauß und Herrn Maaßen bearbeitet. In der Version 3 änderte sich die Punktzahl für Lieferzeit bei IsarMobil von sechs auf neun. Ein Kommentar verweist auf telefonische Bestätigung 12 Wochen; eine Gesprächsnotiz fehlt. Der Vermerk hält Dateistände und Fundstellen fest und trifft keine Aussage zu Verantwortlichkeit oder Absicht.

Mit freundlichen Grüßen

Klara Weiß

Sachbearbeiterin Zentrale Vergabestelle

Anlage: 18 angebote bewertung versionen roh (CSV-Export)

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Auszug Wertungsvermerk Bauhofrahmenvertrag 2025-17

Staatsanwaltschaft München I, 6 Js 9940/26

Vergabestelle Tiefbau, Aktenzeichen M-TB-2025-17. Bearbeiter Markus Eberl, Mitzeichnung Sachgebietsleitung 07.11.2025.

Los 2 Streugutbehälter und Einbauszubehör: Kiesel & Rath GmbH 92 Punkte, BauTec Süd GmbH 87 Punkte. Preisvorsprung 3,2 Prozent.

Nachtrag 05.11.2025: Kriterium kompatible Schnellwechselaufnahme ergänzt. Begründung: vorhandener Fuhrpark der Bauhöfe Nord und Ost.

Prüfhinweis Revision: Änderungszeitpunkt nach Angebotsöffnung klären; E-Mail des Bieters vom 29.10.2025 in Beiakte nehmen.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft München I
Bezug	Korruptionsverdacht in der Vergabestelle München
Nächster Schritt	Vergabematrix technisch nachrechnen, Vorteilsliste bewerten, dienstliche Zuständigkeit s